

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3860/2535

นายเคน โพธิ์เสือ

โจทก์

นายสมหมาย เจริญราชา

จำเลย

นายสมหมาย เจริญราชฯ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา คดีไม่รับรองให้
จำเลยฎีกาข้อเท็จจริงได้ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า การนำสืบของโจทก์ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับชำระหนี้จากโจทก์จำนวน 63,000 บาทและคิน
น.ส.3 เลขที่ 54 ตำบลวังชะโอนอำเภอธาว์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่
โจทก์และให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากไม่
ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการจดทะเบียนของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 106)

จำนวนคำร้องนี้ (อันดับ 116)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่า
สัญญาขายฝาก เป็นนิติกรรมที่อำพรางสัญญากู้ยืมเงิน ต้องห้ามมิให้นำสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 หรือไม่เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมาย จึงให้รับฎีกาของจำเลยเฉพาะประเด็นนี้ ไว้ดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่า
สัญญาขายฝาก เป็นนิติกรรมที่อำพรางสัญญากู้ยืมเงิน ต้องห้ามมิให้นำสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 หรือไม่เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมาย จึงให้รับฎีกาของจำเลยเฉพาะประเด็นนี้ ไว้ดำเนินการต่อไป

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ